

1500108-58.2019.8.26.0108

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2128740/2018 - DEL.POL.CAJAMAR, 2701120 - DEL.POL.CAJAMAR, 2831/18/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2128740 - DEL.POL.CAJAMAR, 2831/18/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2128740 - DEL.POL.CAJAMAR, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500108-58.2019.8.26.0108 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-58.2019.8.26.0108

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2128740/2018 - DEL.POL.CAJAMAR, 2701120 - DEL.POL.CAJAMAR, 2831/18/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2128740 - DEL.POL.CAJAMAR, 2831/18/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2128740 - DEL.POL.CAJAMAR, 2831/18/401 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA ISIDRO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

MARIANA ISIDRO DA SILVA e VICTOR HUGO ALMEIDA FADHL qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/06, ao argumento de que ambos, em coautoria e com unidade de desígnios, traziam e guardavam consigo duas porções de Cannabis sativa L, pesando 3g (três gramas), para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos de fls. 24/26, em estabelecimento prisional. A denúncia foi recebida à fls. 41/42, no dia 10 de maio de 2019.

Citados, os réus apresentaram a defesa prévia de fls. 70.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual, em razão da pandemia da Covid-19, se realizou por meio virtual, oportunidade em que foi interrogado o réu. A ré MARIANA não foi intimada para a audiência. Entretanto, esta circunstância não lhe trará qualquer prejuízo, conforme adiante decidido.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais em audiência. É o relatório.

DECIDO.

A ação penal procede em parte.

Com efeito, o acusado VICTOR, interrogado em juízo, admitiu ser usuário de drogas, mas negou a prática de qualquer ato de traficância. Ressaltou que não sabia dos entorpecentes que lhe seriam destinados e que MARIANA também de nada sabia.

Com a devida vênia, seu relato merece ser acolhido com ressalvas.

Diante das circunstâncias, especialmente o fato de a blusa lhe pertencer, é pouco crível que não tinha ciência de que a maconha tinha a si como destino.

Entretanto, a prática do tráfico de drogas não restou demonstrada.

Com efeito, a ínfima quantidade apreendida (fl. 05), é, de fato, severo indício de que o entorpecente não se destinava ao comércio espúrio.

Inexistem, lado outros, outras provas a demonstrar os elementos objetivos, subjetivos e normativos do delito tipificado no art. 33 do SISNAD.

Não é o caso de improcedência, já que as drogas apreendidas tipificam, no mínimo, o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas).

Assim, impõe-se a desclassificação, como sustentado pelo douto representante do Ministério Público em sede de alegações finais.

Quanto a MARIANA, por fim, os elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal não dão conta, suficientemente, da prática de tráfico ilícito de drogas pela acusada, visto que não se comprovou que tivesse ciência de que carregava drogas.

A versão apresentada perante os agentes responsáveis pela diligência, ademais, não se mostra inverossímil, e não foi abalada pela prova oral colhida.

Assim, sendo certo que a dúvida milita em favor do réu, consagrando-se o princípio constitucional da presunção de inocência, de rigor sua absolvição, como também requerido pelo Parquet em memoriais.

Para VICTOR, fixo, desde logo, a pena de advertência sobre os efeitos da droga, previstos no art. 28, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para ABSOLVER a acusada MARIANA ISIDRO DA SILVA quanto à imputação do crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com esteio no art. 386, VII, do CPP; para ABSOLVER o acusado VICTOR HUGO ALMEIDA FADHL quanto à imputação do crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com esteio no art. 386, VII, do CPP e para CONDENAR o acusado VICTOR HUGO ALMEIDA FADHL como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Pena aplicada em audiência.

Com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada, se o caso, a regra prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se, oportunamente.

Int.

Cajamar, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA